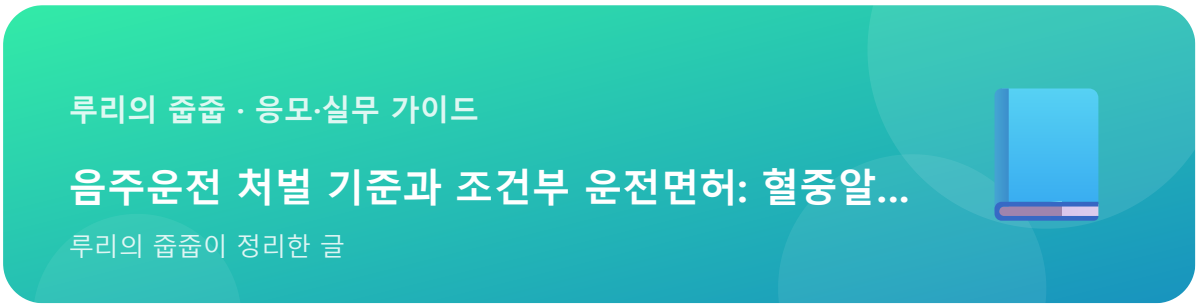



# 음주운전 처벌 기준과 조건부 운전면허: 혈중알코올농도별 정리

**루리**

혈중알코올농도 0.03% 이상이면 운전이 금지되고, 농도에 따라 징역·벌금과 면허 정지·취소가 달라져요. 5년 안에 다시 음주운전으로 취소되면 음주운전 방지장치를 단 조건부 운전면허로만 운전할 수 있어요.

혈중알코올농도 0.03% 이상이면 운전이 금지되고, 농도에 따라 징역·벌금과 면허 정지·취소가 달라져요. 5년 안에 다시 음주운전으로 취소되면 음주운전 방지장치를 단 조건부 운전면허로만 운전할 수 있어요.

> 도로교통법 제148조의2(국가법령정보센터), 도로교통법 시행규칙 별표 28, 생활법령정보, 법제처 법령해석을 정리한 일반 설명이에요. 실제 선고 형량은 사건마다 달라요. 예시는 설명용 **가상 예시**예요.

## 1 1. 처벌 기준(처음 적발 기준)

| 혈중알코올농도 | 형사처벌 | 면허 처분 |
|---|---|---|
| 0.03% 이상 0.08% 미만 | 1년 이하 징역 또는 500만원 이하 벌금 | 정지(벌점 100점) |
| 0.08% 이상 0.2% 미만 | 1년 이상 2년 이하 징역 또는 500만원 이상 1천만원 이하 벌금 | 취소 |
| 0.2% 이상 | 2년 이상 5년 이하 징역 또는 1천만원 이상 2천만원 이하 벌금 | 취소 |

- 「초범 벌금」이 얼마인지는 법에 따로 정해진 숫자가 아니에요. 위 범위 안에서 법원이 정하며, 실제 금액은 이 글에서 확인하지 못했어요.
- 정지는 벌점 100점이므로 원칙적으로 100일이에요(별표 28, 1점 = 1일). 생활법령정보는 「1년 이내 정지」로 안내해요.

## 2 2. 재범과 측정 거부

- 도로교통법 제148조의2는 10년 내 다시 위반하면 가중된다고 규정해요. 0.03% 이상 0.2% 미만 재범은 1년 이상 5년 이하 징역 또는 500만원 이상 2천만원 이하 벌금, 0.2% 이상 재범은 2년 이상 6년 이하 징역 또는 1천만원 이상 3천만원 이하 벌금이에요.
- 음주 의심 상태에서 경찰의 측정에 응하지 않거나 측정을 방해하면 1년 이상 5년 이하 징역 또는 500만원 이상 2천만원 이하 벌금이에요. 면허도 취소돼요.
- 음주 상태로 사람을 다치게 하면 특정범죄 가중처벌법에 따라 1년 이상 15년 이하 징역 또는 벌금, 사망이면 무기 또는 3년 이상 징역이 선고될 수 있어요.

## 3 3. 면허 취소 사유(별표 28)

- 혈중알코올농도 0.08% 이상 운전
- 기준(0.03%) 초과 상태에서 교통사고로 사람을 죽거나 다치게 한 때
- 음주운전이나 측정 불응 전력이 있는데 다시 0.03% 이상으로 운전한 때
- 경찰의 음주 측정 요구에 불응한 때
- 취소 후 다시 면허를 받을 수 있는 시기(결격기간)는 사유별로 달라요. 정확한 기간은 도로교통법 제82조에서 **공식 확인**하세요.

## 4 4. 조건부 운전면허란

- 도로교통법 제80조의2에 따라, 음주운전을 한 날부터 5년 이내에 다시 음주운전 등으로 면허가 취소된 사람이 운전하려면 시·도경찰청장으로부터 음주운전 방지장치 부착 조건부 운전면허를 받아야 해요.
- 방지장치는 술에 취한 상태에서는 시동이 걸리지 않게 하는 장치예요.
- 2024년 10월 25일부터 시행됐고, 측정 거부와 측정 방해 행위도 2025년 6월 4일부터 포함된다고 법제처 법령해석에서 안내해요.
- 장치를 단 기간은 결격기간과 같고, 결격기간이 끝난 뒤 그 기간 동안 적용돼요.
- 응시 전에 특별교통안전교육(오프라인 16~48시간)과 음주운전 방지장치 교육(온라인 1시간, 8,000원)을 이수해야 해요.
- 장치 비용과 설치·점검 의무, 위반 시 벌칙은 이 글에서 확인하지 못했어요. 도로교통공단과 경찰청에서 **공식 확인**하세요.

## 5 5. 가상 예시

C씨가 3년 전 음주운전으로 면허가 취소된 뒤 면허를 다시 받았는데 이번에 다시 적발돼 취소됐다고 해요. 5년 이내 재적발이어서 결격기간이 끝난 뒤 조건부 면허를 받아야 하고, 교육을 먼저 이수해야 해요.

## 6 6. 처분 후 대응

- 면허 처분은 60일 이내에 시·도경찰청장에게 이의신청할 수 있어요. 다만 혈중알코올농도 0.1% 초과, 음주 인적 사고, 측정 불응, 5년 내 음주 전력이 있으면 감경 대상에서 제외돼요.
- 행정심판은 처분을 안 날부터 90일, 처분일부터 180일 안에 청구해요.

## 7 체크리스트

- 혈중알코올농도 구간과 처분을 확인했다
- 과거 5년·10년 내 음주 전력을 확인했다
- 이의신청 60일 기한을 확인했다
- 조건부 면허 대상이면 교육 일정을 확인했다

## 8 자주 묻는 질문

**Q. 0.03%도 처벌되나요?**

A. 네. 0.03% 이상이면 음주운전이고 1년 이하 징역 또는 500만원 이하 벌금 대상이에요.

**Q. 조건부 면허는 누구나 받나요?**

A. 아니에요. 5년 이내 재취소된 경우 등 법에서 정한 대상이에요.

## 9 근거로 삼은 공식 출처

- 도로교통법 제148조의2(국가법령정보센터): https://www.law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?lsiSeq=291133&joNo=0148&joBrNo=02&docCls=jo&chrClsCd=010202&urlMode=lsScJoRltInfoR (https://www.law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?lsiSeq=291133&joNo=0148&joBrNo=02&docCls=jo&chrClsCd=010202&urlMode=lsScJoRltInfoR)
- 생활법령정보, 술에 취한 상태 또는 과로한 때 등의 운전 금지: https://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?popMenu=ov&csmSeq=684&ccfNo=1&cciNo=1&cnpClsNo=2 (https://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?popMenu=ov&csmSeq=684&ccfNo=1&cciNo=1&cnpClsNo=2)
- 법제처 법령해석, 음주운전 방지장치 부착 시점: https://www.law.go.kr/LSW/cgmExpcInfoP.do?cgmExpcDatSeq=381862&mode=2&ofiClsCd=350128 (https://www.law.go.kr/LSW/cgmExpcInfoP.do?cgmExpcDatSeq=381862&mode=2&ofiClsCd=350128)
- 도로교통공단 음주운전 방지장치 교육: https://trafficedu.koroad.or.kr/home/course/drinkCourseIntro (https://trafficedu.koroad.or.kr/home/course/drinkCourseIntro)
- 도로교통법 시행규칙 별표 28: https://www.law.go.kr/flDownload.do?gubun=&flSeq=144235271&bylClsCd=110201 (https://www.law.go.kr/flDownload.do?gubun=&flSeq=144235271&bylClsCd=110201)

공유 공유하기 카카오톡 링크 복사 네이버 블로그 밴드 X Facebook

다른 고민 보기 · 루리에게 추천 상담 받기

## 10 마감 임박 공모전